

ср -

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, д. Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

28 АПР 2009

На № _____ от _____

— заместителю начальника
Главного управления
по надзорной деятельности
МЧС России по г. Москве

полковника внутренней службы
С.В. Анисеева

О направлении разъяснений

Уважаемый Сергей Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение от 20.04.2009 № 9/10/1932 о разъяснении порядка организации работы нормативно-технического совета Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамент надзорной деятельности МЧС России сообщает следующее.

Порядок организации работы нормативно-технических советов по рассмотрению отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности определен приказом МЧС России от 16.03.2007 № 141 (зарегистрирован в Минюсте России от 29.03.2007 № 9172). Названный нормативный правовой акт издан в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Вместе с тем, при рассмотрении специальных технических условий на нормативно-техническом совете следует обеспечить выполнение положений Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), который вступает в силу с 1 мая т.г.

В частности, необходимо учитывать требование части 3 статьи 6 технического регламента, которая определяет условия обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Названной статьей регламентировано, что при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется.

Одновременно, в соответствии с положениями части 4 16
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
неприменение сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований
технических регламентов, и для оценки соответствия требованиям федерального
закона могут применяться иные документы.

К иным документам, в соответствии со статьями 78, 151 Технического
регламента и статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности», могут
быть отнесены специальные технические условия, а также нормативные правовые
акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти,
содержащие требования пожарной безопасности.

При этом, должно приниматься во внимание, что в соответствии со статьей
151 Технического регламента нормативные правовые акты и нормативные
документы федеральных органов исполнительной власти применяются в части, не
противоречащей требованиям этого закона.

Директор Департамента
надзорной деятельности —
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору
генерал-майор внутренней службы



Ю.И. Дешевых